

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра международного частного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СДЕЛКИ

Б1.В.09.02

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная и заочная
Квалификация:	Магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры Международного частного права, протокол № 10 от 20 марта 2025 г.

Авторы:

Шулаков А.А. – кандидат юридических наук, доцент кафедры Международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Панкова М.Н. – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры Международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Дмитриева Г.К. – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Внешний рецензент:

Малкин О.Ю. – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», председатель Санкт – Петербургской коллегии адвокатов «Смолина, Малкин и партнеры».

Шулаков А.А., Панкова М.Н.

Внешнеэкономические сделки: рабочая программа дисциплины (модуля) / *Шулаков А.А., Панкова М.Н.* – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025, 41 с.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины(модуля) «Внешнеэкономические сделки» являются получение обучающимися углубленных научных знаний и профессиональных компетенций по теоретическим и прикладным вопросам внешнеэкономических операций, формирование и развитие навыков юридического анализа, обобщения, разрешения, моделирования и прогнозирования различных правовых ситуаций, а также усвоение разных форм организации научной работы.

Указанные цели достигаются путем решения **следующих задач**:

1) в области обучения:

– освоить основные понятия института «внешнеэкономический договор», сформировать способность анализировать различные точки зрения на существующие проблемы, изучить международные и национальные правовые акты применительно к данной дисциплине(модулю), а также возможные пути их реформирования, систематизировать судебно-арбитражную практику;

2) в области воспитания:

– сформировать потребность в саморазвитии, самосовершенствовании, достижении успеха в профессиональной деятельности, повысить уровень правосознания и правовой культуры, актуализировать мотивы достижения успеха в профессиональной деятельности, сформировать этику юриста, научного работника, предпринимателя.

3) в области развития:

- развить организаторские способности обучающегося, необходимые для успешного проведения внешнеэкономических операций, а также общие интеллектуальные способности для занятия научной и педагогической деятельностью.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина(модуль) «Внешнеэкономические сделки» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В. основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Данная дисциплина(модуль) логически и содержательно-методически связана с такими дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла как «Сравнительное правоведение», «Деловой иностранный язык», «Иностранный язык в правоведении», а также с такими дисциплинами профессионального цикла как «Актуальные проблемы предпринимательского права», «Государственное регулирование

предпринимательской деятельности и контроль», «Денежные расчеты в предпринимательской деятельности», «Договорное право», «Правовое регулирование организации и осуществления торговой деятельности», «Практика современного бизнеса: традиции и новации», «Субъекты предпринимательской деятельности».

При изучении дисциплины(модуля) «Внешеэкономические сделки» обучающийся должен обладать следующими «входными» знаниями:

- знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, основных понятий частного права;
- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и иных юридических документов, включая судебную практику.

Освоение дисциплины «Внешеэкономические сделки» необходимо как предшествующее для изучения дисциплин «Актуальные проблемы предпринимательского права», «Практика современного бизнеса: традиции и новации».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам изучения дисциплины (модуля) «Внешеэкономические сделки» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

Профессиональные компетенции:

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Основные понятия дисциплины «Внешеэкономические сделки». Источники правового регулирования внешнеэкономических сделок.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;	ИУК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению
Тема 2. Особенности коллизионного регулирования договорных обязательств в праве России, Европейского		ИУК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует

Союза, США, Китая и др. стран.		стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК-1.5
Тема 3. Основные условия внешнеторгового договора (контракта).		Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Тема 4. Договор международной купли-продажи товаров		ИПК-3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК-3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК-3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 5. Договоры трансграничной транспортировки нефти и трансграничной поставки газа	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.	

В результате освоения дисциплины (модуля) «Внешнеэкономические сделки» обучающийся должен:

знать:

- категориальный аппарат дисциплины;
- особенности материального и коллизионного регулирования внешнеэкономических сделок;
- глобальные правовые стандарты международной торговли;
- основные правовые условия внешнеэкономического договора;
- специфику заключения договоров разных видов;
- основания и порядок изменения и расторжения договоров;
- особенности регулирования отношений, возникающих из разных видов договоров.

уметь:

- вести преддоговорную работу;
- составлять проекты внешнеэкономических договоров и иных документов, сопровождающих заключение и исполнение договоров;
- проводить правовую экспертизу заключенных договоров;
- анализировать решения судов по спорам, связанным с заключением, изменением и расторжением договоров;
- давать толкование новым правовым актам в сфере регулирования внешнеэкономических операций.

владеть:

- способностями самостоятельной подготовки текстов договоров;
- приемами сотрудничества с предполагаемыми контрагентами;
- умением анализа материалов судебно-арбитражной практики;

- навыками критической оценки теоретических концепций в области внешнеэкономических операций.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины «Внешеэкономические сделки» составляет 2 з.е., 72 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семе стр/ три мест р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технолог ия образоват ельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуто чной аттестации
			лекц ии	ПЗ	Лаборат орный практик ум	СР		
1	Основные понятия дисциплины «Внешеэкономические сделки». Источники правового регулирования внешнеэкономических сделок		2	2		12	Семинар-дискуссия	Устное проведение занятия, проверка выполнения заданий по самостоятельной работе, опрос
2	Особенности коллизионного регулирования договорных обязательств в праве России, Европейского Союза, США, Китая и др. стран.			2		12	Семинар-дискуссия Тестирование	Письменное проведение занятия
3	Основные условия внешнеторгового договора (контракта)			2	2	12	Семинар-дискуссия	Интерактивное занятие
4	Договор международной купли-продажи товаров			2		12	Работа в малых группах, дискуссия	Устное проведение занятия, проверка выполнения заданий по самостоятельной

								работе, опрос
5	Договоры трансграничной транспортировки нефти и трансграничной поставки газа					12	Работа в малых группах, дискуссия	Устное проведение занятия, проверка выполнени я заданий по самостояте льной работе Тестирован ие
	Всего по ОФО		2	8	2	60	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семе стр/ три мест р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технолог ия образоват ельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежудо чной аттестации
			лекц ии	ПЗ	Лаборат орный практик ум	СР		
1	Основные понятия дисциплины «Внешнеэкономически е сделки». Источники правового регулирования внешнеэкономических сделок		2	2		12	Семинар- дискуссия	Устное проведение занятия, проверка выполнени я заданий по самостояте льной работе, опрос
2	Особенности коллизийного регулирования договорных обязательств в праве России, Европейского Союза, США, Китая и др. стран.			2		14	Семинар- дискуссия Тестирова ние	Письменно е проведение занятия
3	Основные условия внешнеторгового договора (контракта)				2	12	Семинар- дискуссия	Интеракти вное занятие
4	Договор международной купли- продажи товаров			2		12	Работа в малых группах, дискуссия	Устное проведение занятия, проверка

								выполнени я заданий по самостояте льной работе, опрос
5	Договоры трансграничной транспортировки нефти и трансграничной поставки газа					12	Работа в малых группах, дискуссия	Устное проведение занятия, проверка выполнени я заданий по самостояте льной работе Тестирован ие
	Всего по ОЗФО		2	6	2	62	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семе стр/ три мест р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технолог ия образоват ельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуто чной аттестации
			лекц ии	ПЗ	Лаборат орный практик ум	СР		
1	Основные понятия дисциплины «Внешнеэкономически е сделки». Источники правового регулирования внешнеэкономических сделок		2	2		12	Семинар- дискуссия	Устное проведение занятия, проверка выполнени я заданий по самостояте льной работе, опрос
2	Особенности коллизийного регулирования договорных обязательств в праве России, Европейского Союза, США, Китая и др. стран.			2		12	Семинар- дискуссия Тестирова ние	Письменно е проведение занятия

3	Основные условия внешнеторгового договора (контракта)				2	12	Семинар- дискуссия	Интеракти вное занятие
4	Договор международной купли- продажи товаров					12	Работа в малых группах, дискуссия	Устное проведение занятия, проверка выполнени я заданий по самостояте льной работе, опрос
5	Договоры трансграничной транспортировки нефти и трансграничной поставки газа					12	Работа в малых группах, дискуссия	Устное проведение занятия, проверка выполнени я заданий по самостояте льной работе Тестирован ие
	Всего по ЗФО		2	4	2	60	Зачет – 4 ак.ч.	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. «Основные понятия дисциплины «Внешнеэкономические сделки». Источники правового регулирования внешнеэкономических сделок».

1. Основные понятия дисциплины «Внешнеэкономические сделки».
2. Понятие, виды и соотношение источников правового регулирования внешнеэкономических сделок.
3. Двусторонние, региональные и универсальные международные правовые акты как источники регулирования внешнеэкономических сделок.
4. Национальное законодательство как источник регулирования внешнеэкономических сделок.
5. Международные торговые обычаи и обыкновения как регуляторы внешнеэкономических сделок.
6. Lex mercatoria (общая характеристика).
7. Судебная и арбитражная практика стран прецедентного права как регуляторы внешнеэкономических сделок.

Задания для подготовки к лекционному занятию

1. Ознакомиться с литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.
2. Подобрать правовые акты по теме лекции
3. Проанализировать содержание и практику применения международных договоров как источников регулирования международных коммерческих операций.
4. Подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Материал для предварительного ознакомления рекомендует кафедра, конкретизирует преподаватель, ведущий учебную дисциплину на учебном потоке (в группе).

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие № 1. «Основные понятия дисциплины «Внешнеэкономические сделки». Источники правового регулирования внешнеэкономических сделок» (2 часа для всех форм обучения).

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, виды и соотношение источников правового регулирования внешнеэкономических сделок.
2. Двусторонние, региональные и универсальные международные правовые акты как источники регулирования внешнеэкономических сделок.
3. Национальное законодательство как источник регулирования внешнеэкономических сделок.
4. Международные торговые обычаи и обыкновения как регуляторы внешнеэкономических сделок.
5. Lex mercatoria (общая характеристика).
6. Судебная и арбитражная практика стран прецедентного права как регуляторы внешнеэкономических сделок.

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия.
2. Ознакомиться с правовыми актами по теме практического занятия.
3. Повторение материалов лекции.
4. Составить перечень действующих в РФ международных правовых актов, регулирующих сферу международных коммерческих операций.
5. Составить логическую схему с глоссарием «Сравнительный анализ положений, содержащихся в Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров и Принципах УНИДРУА.

Практическое занятие 2. «Особенности коллизионного регулирования договорных обязательств в праве России, Европейского Союза, США, Китая и др. стран» (2 часа для всех форм обучения).

Вопросы для подготовки:

1. Обязательственный (договорной) статут сделки. Сфера действия права, подлежащего применению к договору. Сферы действия права, нерегулируемые обязательственным статутом сделки.
2. Коллизионное регулирование формы сделки. Принцип *favor negotii*.
3. Выбор сторонами применимого права (субъективная привязка).
4. Особенности ограничения автономии воли сторон в праве зарубежных стран. Сверхимперативные нормы (нормы непосредственного применения) и императивные нормы.
5. Принцип наиболее тесной связи (объективная привязка). Особенности подходов к определению наиболее тесной связи в законодательстве различных стран.
6. Особенности коллизионной концепции «characteristic performance» в праве России, Европейского Союза и др. стран. Коллизионный критерий «*lex loci contractus*» в соглашениях стран СНГ.
7. Особенности коллизионного регулирования договоров перевозки, строительного подряда, договоров заключенных на аукционе по конкурсу или на бирже. Коллизионное регулирование договоров, связанных с исключительными правами. Коллизионное регулирование договоров аренды земельных участков.

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия.
2. Ознакомиться с правовыми актами по теме практического занятия.
3. Повторение материалов лекции.
4. Изучить Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 N 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений» // Вестник ВАС РФ, N 5, май, 2013 // СПС Консультант Плюс.
5. Изучить Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 N 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц» (вместе с «Обзором судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц») // письмо размещено на сайте ВАС РФ 26.07.2013 // СПС Консультант Плюс.

6. Составить логическую схему с глоссарием по теме занятия.

Практическое занятие 3. «Основные условия внешнеторгового договора (контракта)» (2 часа для всех форм обучения).

Вопросы для подготовки:

1. Толкование условий договора.
2. Рекомендации МВЭС России по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов 1996 г.
3. Определение предмета, объекта контракта и количества товара. Базисные условия поставки (ИНКОТЕРМС; ОУП с зарубежными странами).
4. Характеристика качества товара. Упаковка и маркировка. Установление цены и суммы контракта.
5. Определение срока поставки. Сдача-приемка товара по количеству и качеству. Условия платежа.
6. Претензии и санкции. Форс-мажор и существенное изменение обстоятельств. Страхование товаров.
7. Арбитражная оговорка. Оговорка о применимом материальном праве (applicable law clause).

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия.
2. Ознакомиться с правовыми актами по теме практического занятия.
3. Изучить текущую линейку Типовых контрактов ICC (См. Руководство ICC к экспортно-импортным операциям. Глобальные стандарты международной торговли. Четвертое издание. Публикация ICC №686R. С. 179-201).
4. Изучить этапы аккредитивной операции (См. Руководство ICC к экспортно-импортным операциям. С. 134-154).
5. Заполнить в произвольной форме «Условия внешнеторговых контрактов с параллельными текстами» (рус./англ.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015)» // КонсультантПлюс.

Практическое занятие 4. «Договор международной купли-продажи товаров» (2 часа).

Вопросы для подготовки:

1. Источники правового регулирования международной купли-продажи товаров.
2. Акты международных организаций.
3. Исполнение обязательств продавцом.
4. Общие принципы в отношении средств защиты при нарушении договора продавцом.
5. Ответственность продавца за поставку несоответствующего товара.

6. Исполнение обязательств покупателем.
7. Предвидимые нарушения договора.
8. Последствия расторжения договора.

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия.
2. Ознакомиться с правовыми актами по теме практического занятия.
3. Изучить «Типовой контракт ИСС международной купли-продажи» (См. Главу 5. Руководства ИСС к экспортно-импортным операциям. Глобальные стандарты международной торговли. Четвертое издание. Публикация ИСС №686R. С. 83-97).
4. Заполнить в произвольной форме международный договор купли-продажи используя «Типовой контракт ИСС международной купли-продажи готовых изделий, предназначенных для перепродажи» (Публикация Международной торговой палаты N 556).
5. Заполнить в произвольной форме международный договор купли-продажи используя «Формы контрактов международной купли-продажи (поставки) товара на одном из условий Инкотермс 2010 (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR , CIF) (Подготовлены для системы Консультант Плюс, 2015)» // СПС Консультант Плюс.

Практическое занятие 5. «Договоры трансграничной транспортировки нефти и трансграничной поставки газа» (очная форма обучения – 2 часа)

Вопросы для подготовки:

1. Общая характеристика международных соглашений о международной торговле энергоресурсами.
2. Договор трансграничной транспортировки нефти.
3. Договор трансграничной поставки газа.

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия.
2. Ознакомиться с правовыми актами по теме практического занятия.
3. Выявить основные коллизионные принципы, используемые при регулировании вопросов перехода права собственности по договорам в сфере энергетики.
4. Дать характеристику основным субъектам, осуществляющим трансграничную транспортировку нефти.
5. Заполнить в произвольной форме типовой договор ОАО «Транснефть» об оказании услуг по транспортировке нефти.

6. Заполнить паспорт внешнеэкономической сделки к составленному типовому договору ОАО «Транснефть» об оказании услуг по транспортировке нефти.

7. Дать развернутую характеристику условиям долгосрочных контрактов по поставке газа «take-or-pay» и «ship-or-pay».

8. Охарактеризовать механизмы обеспечения гибкости, применяемые при трансграничной поставке газа.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа проводится в форме изучения основной и дополнительной литературы, нормативных материалов, судебной практики, деловой практики различных организаций.

Виды самостоятельной работы:

- поиск и изучение правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;
- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам,
- поиск и изучение деловой практики различных организаций;
- подготовка сообщений, презентаций;
- составление деловых документов (договоров, односторонних документов и пр.),
- выполнение письменных заданий (составление схем, таблиц).

Модель (особенности) самостоятельной работы по отдельным разделам и темам курса:

- изучение учебной литературы, другой юридической литературы по соответствующей теме;
- изучение нормативных актов по соответствующей теме;
- анализ судебных актов по соответствующей теме;
- подготовка письменных заданий;
- подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов или выделение проблем;
- составление схем, сравнительных таблиц;
- изучение дополнительных тем, определяемых по согласованию с преподавателем (факультативно).

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся **заочной формы обучения**:

- самостоятельное планирование времени изучения тем в течение семестра;
- изучение учебной и другой юридической литературы на основе списка литературы в программе;
- изучение нормативных актов по соответствующей теме;
- изучение рекомендованной судебной практики;

- подготовка письменных заданий;
- подготовка к практическим занятиям;
- изучение дополнительных тем, определяемых по согласованию с преподавателем (факультативно).

Подготовка итогового портфолио

Выполнение обучающимся самостоятельной работы завершается формированием в электронной форме портфолио «Самостоятельная работа магистранта (ФИО, группа, курс) по дисциплине «Внешнеэкономические сделки». Предварительное представление преподавателю портфолио с выполненной самостоятельной работой является условием допуска к экзамену. Портфолио представляется в электронной форме в виде папки с двумя файлами:

1) «Сравнительный анализ положений, содержащихся в Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров и Принципах УНИДРУА» (логическая схема с глоссарием);

2) «Сравнительный анализ положений, содержащихся в ИНКОТЕРМС 2000, 2010, 2020 (логическая схема с глоссарием).

Предварительное представление преподавателю портфолио с выполненной самостоятельной работой является условием допуска к зачету.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины

1.Соотношение источников правового регулирования внешнеэкономических сделок.

2. Применимое право к внешнеэкономическим сделкам в практике судебных и арбитражных органов.

3.Коллизионное регулирование договорных обязательств в зарубежных странах.

4. Обязательственный (договорный) статут внешнеэкономической сделки.

5. Особенности ограничения автономии воли сторон в праве зарубежных стран.

6. Особенности подходов к определению объективной связи между договором и указанным в нем правом.

7. Смешанный и коллизионный подходы при определении применимого права в международных коммерческих сделках.

8. Материально-правовые критерии и территориальные контакты, учитываемые при определении наиболее тесной связи, в праве России, Европейского Союза, США и Китая.

9. Форма и порядок заключения договора международной купли-продажи согласно Венской конвенции.

10. Обязанности продавца по договору международной купли-продажи согласно Венской конвенции 1980 г.

11. Обязанности покупателя по договору международной купли-продажи согласно Венской конвенции 1980 г.

12. Ответственность сторон за неисполнение обязательств по договору международной купли-продажи согласно Венской конвенции.

13. Практика МКАС при ТПП РФ по вопросам применения Венской конвенции 1980 г. Характеристика отдельных решений МКАС по спорам из договоров международной купли-продажи товаров.

14. Теория и практика применения международных торговых обычаев и обыкновений в сфере международных коммерческих операций.

15. ИНКОТЕРМС: правовая природа и практика применения в России и за рубежом.

16. Принципы УНИДРУА 2010 г.: правовая природа и практика применения в России и за рубежом.

17. Принципы европейского контрактного права 1995 г., разработанные Комиссией ЕС по европейскому контрактному праву (Принципы Ландо).

18. Переговоры по договору и преддоговорная ответственность

19. Гармонизация условий международного коммерческого договора и связанных с ним (сопутствующих) правовых документов.

20. Рекомендации МВЭС России по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов 1996 г.

21. Рекомендации ЕЭК ООН по применению исходной схемы бланка для унифицированного внешнеторгового документа 2002 г..

22. Заключение договоров, основанных на счёте-проформе, заказе на поставку, обмене типовыми документами, содержащими общие юридические условия, использовании стандартных договоров, разработанных международными торговыми ассоциациями.

23. Расчетные отношения во внешнеэкономических операциях (аккредитив, инкассо, открытый счет, чек, вексель).

24. Международные правила страхования грузов (Оговорки А, В и С Института Лондонских Страховщиков по страхованию грузов).

25. Различие средств защиты в зависимости от средств, предусмотренных в договоре, в применимом к договору праве, от характера и тяжести нарушения.

26. Недействительность внешнеэкономических сделок.

27. Форс-мажор и существенное изменение обстоятельств в международных коммерческих договорах.

28. Ответственность стороны за недобросовестное ведение переговоров.
29. Ответственность по договору в международном коммерческом обороте.
30. Способы разрешения международных коммерческих споров.
31. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 г. споров.
32. Типовой договор МТП / ICC международной купли-продажи (2013 г.).
33. Основные условия договора международной купли-продажи. Предмет контракта. Количество товара. Качество товара. Комплектность, тара. Сроки. Цена. Условия расчетов.
34. Средств защиты при нарушении договора продавцом.
35. Средства защиты при нарушении договора покупателем.
36. Соотношение международных соглашений и национального законодательства, регулирующего международную перевозку.
37. Общие принципы ответственности перевозчика (основания ответственности, денежный лимит исков об ответственности, иммунитеты перевозчика). Ограничение ответственности перевозчика.
38. Авиагрузовая накладная как договор международной воздушной перевозки груза.
39. Особенности договора трансграничной транспортировки нефти и его основные условия.
40. Особенности договора трансграничной поставки газа и его основные условия.

Примерные вопросы контрольного теста

1. Коллизионный критерий «характерного исполнения» (characteristic performance), закрепленный в ст. 4 Регламента «Рим I», является синонимом:
1) закона страны продавца в широком смысле; 2) закона страны места жительства исполнителя; 3) закона, наиболее благоприятного для слабой стороны; 4) права государства стороны, обязанной совершить предоставление, определяющее существо обязательства (ст. 117 Закона о МЧП Швейцарии); 5) права страны, где на момент заключения договора находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора (ст. 1211 ГК РФ);
A. 4), 5)
B. 1), 2), 4), 5)
C. 1), 2), 3), 4), 5)
D. 2), 3); 4); 5)

2. В соответствии с Принципами международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА), если условия договора, выдвинутые одной стороной, являются неясными, то действует правило

- A. bona fide
- B. contra proferentem
- C. favor solutionis
- D. favor negotii

3. В международной практике используются следующие способы определения качества товара в контрактах: 1) по стандартам; 2) по техническим условиям (описанию); 3) по образцам; 4) по предварительному осмотру; 5) *tel quel*; 6) по физическим свойствам (*physical properties*); 7) потребительскому назначению (*end-uses*)

- A. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7)
- B. 1), 2), 3), 4), 5)
- C. 1), 2), 4), 6)
- D. 1), 2), 3)

4. Раздел ИНКОТЕРМС 2010, включающий в обязанности продавца (покупателя) получение экспортных (импортных) лицензий и выполнение экспортных (импортных) таможенных формальностей

- A. A.4 и B.4
- B. A.3 и B.3
- C. A.6 и B.6
- D. A.2 и B.2

5. В соответствии со ст. 1215 ГК РФ, правом, подлежащим применению к договору, определяются, в частности: 1) толкование договора; 2) права и обязанности сторон договора; 3) исполнение договора; 4) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора; 5) отношения между представляемым или представителем и третьим лицом; 6) вещные права по сделке; 7) правоспособность, дееспособность и способность совершать сделки; 8) прекращение договора; 9) последствия недействительности договора

- A. 1), 2), 3)
- B. 2), 3), 4), 8)
- C. 1), 2), 3), 4), 8), 9)
- D. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9)

6. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров (1980) применяется к договорам: 1) купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах; 2) продажи с аукциона; 3) продажи электроэнергии; 4) продажи фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных документов и денег;

- A. 1), 2), 3), 4)
- B. 1), 2),
- C. 1), 3)

D. 1)

7. Базисом для определения объемов поставки природного газа на экспорт принято считать

A. MDQ

B. ACQ

C. DCQ

D. Swing

8. Механизм, предусмотренный в большинстве экспортных контрактов ОАО «Газпром», по которому в случае оплаты покупателем всей суммы, он получает право на отбор части невыбранного количества газа в будущем контрактном периоде (году).

A. Carry Forward

B. Make Up

C. ship-or-pay

D. take-or-pay

9. Конвенция ООН «Об использовании электронных сообщений в международных договорах» (2005) не применяется к электронным сообщениям, относящимся к: 1) договорам, заключенным в личных, семейных или домашних целях; 2) сделкам на регулируемом фондовом рынке; 3) сделкам с иностранной валютой; 4) межбанковским платежным системам, межбанковским платежным соглашениям или расчетно-клиринговым системам для ценных бумаг или других финансовых активов или инструментов; 5) передаче обеспечительных прав в ценных бумагах или других финансовых активах или инструментах, хранящихся у посредника, или их продаже или ссуде, или владению ими, или соглашению об их обратной покупке.

A. 1), 2), 4)

B. 1), 2), 3), 4), 5)

C. 1), 5)

D. 1), 3), 4), 5)

Темы эссе и рефератов

1. Тенденции развития коллизионного права в сфере внешнеэкономических сделок в России.

2. Венская конвенция о договорах международной купли продажи 1980 г.: практика ее применения судами России.

3. Ответственность сторон по договору международной купли-продажи товаров.

4. Исковая давность в международной купле-продаже: национальное и международное регулирование.

5. Связь и взаимодействие договоров купли-продажи, страхования и международной перевозки.

6. Ответственность перевозчика в договорах международной перевозки грузов.

7. Альтернативные способы разрешения международных коммерческих споров.

8. Особенности правового регулирования транспортировки энергоносителей.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Международные правовые акты:

I. Универсальные международные правовые акты

1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (Женева, 30 октября 1947) – ГАТТ/ GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. N 37 (приложение, ч. VI). С. 2916 – 2991; (приложение, ч. V). С. 2442 – 2511 // СПС Консультант Плюс.

2. Генеральное соглашение по торговле услугами (Марракеш, 15 апреля 1994) - ГАТС/ GATS (General Agreement on Trade in Services) // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. N 37 (приложение, ч. VI). С. 2785 – 2817 // СПС Консультант Плюс.

3. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Марракеш, 15 апреля 1994) - ТРИПС/TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. N 37 (приложение, ч. VI). С. 2818 – 2849 // СПС Консультант Плюс.

4. Заключительный документ Гаагской конференции по Европейской энергетической хартии (Вместе с «Европейской энергетической хартией») (Гаага, 16 - 17 декабря 1991) (Final Act of the European Energy Charter Conference) / Действующее международное право. Т. 3. - М.: Московский независимый институт международного права, 1997. С. 173 - 180. (Извлечение) // СПС Консультант Плюс.

5. Договор к Энергетической хартии (Лиссабон, 17 декабря 1994) ДЭХ/ ЕСТ (Energy Charter Treaty) (Документ в РФ опубликован не был) // СПС Консультант Плюс.

6. Конвенция о законе, применимом к международной купле - продаже товаров (Гаага, 15 июня 1955) (Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods) / Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права международной торговли. Т. I.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1971. С. 5 – 8 // СПС Консультант Плюс.

7. Конвенция о законе, применимом к передаче права собственности при международной купле-продаже товаров (Гаага, 15 апреля 1958) (Convention of on the law applicable to the transfer of title in international sales of goods) / Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права

международной торговли. Т. I.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1971. С. 14 – 18 // СПС Консультант Плюс.

8. Конвенция о Единообразном законе о международной купле-продаже товаров (Гаага, 1 июля 1964) (ULIS) Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods / Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права международной торговли. Т. I.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1971. С. 46 - 74 // СПС Консультант Плюс

9. Конвенция о Единообразном законе о заключении договоров о международной купле - продаже товаров (Гаага, 1 июля 1964 года) (ULFIS) (Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods) / Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права международной торговли. Т. I. - Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1971. С. 75 – 84 // СПС Консультант Плюс

10. Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980) (CISG) (Convention on Contracts for the International Sale of Goods // Вестник ВАС РФ, N 1, 1994 //СПС Консультант Плюс.

11. Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров (Гаага, 22 декабря 1986) (Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods) / Розенберг М.Г. Контракт международной купли – продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. С. 209 - 220 // СПС Консультант Плюс.

12. Конвенция об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок (Варшава, 12 октября 1929) (Convention for the Unification of certain Rules relating to International Carriage by Air)// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. VIII.- М., 1935. С. 326 – 339 //СПС Консультант Плюс

13. Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреаль, 28 мая 1999) (Convention for the Unification of certain rules for international carriage by air) (Документ в РФ опубликован не был) //СПС Консультант Плюс.

14. Конвенция о морской перевозке грузов – Гамбургские правила (Гамбург, 31 марта 1978) (Convention on the Carriage of Goods by Sea - Hamburg Rules) // Закон, N 6, 2000 // СПС Консультант Плюс.

15. Конвенция о договорах полностью или частично морской международной перевозки грузов - Роттердамские правила (Нью-Йорк, 11 декабря 2008) (United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea - Rotterdam Rules) (Документ в РФ опубликован не был) // СПС Консультант Плюс.

16. Конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа (Афины, 13 декабря 1974) (Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their

Luggage by Sea - PAL)) // Ведомости ВС СССР. 21 сентября 1983 г. N 38. Ст. 570 // СПС Консультант Плюс

17. Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте - Гаагские правила (Hague rules) (Брюссель, 25 августа 1924) (в ред. Протокола от 23.02.1968 - Правила Гаага-Висби и Протокола от 21.12.1979) (Документ в РФ опубликован не был) // СПС Консультант Плюс.

18. Конвенция о международных смешанных перевозках грузов (Женева 24 мая 1980) (Convention on International Multimodal Transport of Goods) / Международное частное право. Сборник документов. – М.: БЕК, 1997. С. 370 - 387 // СПС Консультант Плюс .

19. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств - ИКСИД/ICSID (Вашингтон, 18 марта 1965) (Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States - International Centre for Settlement Of Investment Disputes) / Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права международной торговли. Т. II.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1973. С. 54 – 77 // СПС Консультант Плюс.

20. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958) (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) // Вестник ВАС РФ, N 8, 1993 // СПС Консультант Плюс.

21. Конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 апреля 1961) (European Convention on International Commercial Arbitration) // Вестник ВАС РФ, N 10, 1993 // СПС Консультант Плюс.

22. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 14 июня 1974) (Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods) // Вестник ВАС РФ, N 9, 1993// СПС Консультант Плюс.

23. Конвенция о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим делам (Лугано, 30 октября 2007 г.) (Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters) (Документ в РФ опубликован не был) // СПС Гарант.

24. Международный морской кодекс по опасным грузам: Кодекс ММОГ/IMDG (International Maritime Dangerous Goods) (Документ в РФ опубликован не был) [Электронный ресурс] URL: http://www.cniimf.ru/doc/technology/Kodeks_MMOG_content.pdf

II. Региональные международные правовые акты

25. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов автомобильным транспортом от 30 сентября 1957 - ДОПОГ/ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises

dangereuses par route) (Документ в РФ опубликован не был) // СПС Консультант Плюс.

26. Конвенция о договоре международной перевозки грузов по дорогам (Женева, 19 мая 1956) - КДПГ / CMR (Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route) / Закон, 2000 г., N 6 // СПС Консультант Плюс.

27. Конвенция о договоре международной автомобильной перевозки пассажиров и багажа (Женева, 1 марта 1973) - КАПП/CVR (Convention relative au contrat de transport international de voyageurs et de bagages par route) (Документ в РФ опубликован не был) // СПС Консультант Плюс.

28. Конвенция о международных железнодорожных перевозках (Берн, 9 мая 1980) - КОТИФ / COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires) (Вместе с Приложением «А» «Единые правовые предписания к договору о международной перевозке пассажиров - МПК/ CIV (Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs) и Приложением «В» «Единые правовые предписания к договору о международной железнодорожной перевозке грузов - МГК/ CIM (Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises)) / Собрание законодательства РФ. 29 августа 2011 г. N 35. Ст. 5060 // СПС Консультант Плюс .

29. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993) / Собрание законодательства РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1472 // СПС Консультант Плюс.

30. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002) / Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. N 2(41). С. 82 – 130 // СПС Консультант Плюс.

31. Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа (Вместе с «Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в международном сообщении государств-участников Содружества Независимых Государств») (Бишкек, 9 октября 1997) от 9 октября 1997 года / Бюллетень международных договоров. 2010. N 10. С. 39 – 52 // СПС Консультант Плюс.

32. Межамериканская конвенция о праве, применимом к международным контрактам (Мехико, 17 марта 1994) (Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts) / Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.: Статут, 2004 // СПС Консультант Плюс.

33. Общие условия поставок товаров между организациями стран - членов СЭВ 1968/1988 гг. (ОУП СЭВ) // СПС Консультант Плюс.

34. Общие условия поставок товаров из стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи в Финляндскую Республику и из Финляндской Республики в страны-члены Совета Экономической

Взаимопомощи (ОУП СЭВ – Финляндия) 1978 г. /Розенберг М.Г. Контракт международной купли - продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров.- М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. С. 355 - 389 // СПС Консультант Плюс.

35. Регламент Европейского Парламента и Совета ЕС № 593/2008 от 17.06.2009 г. о праве, подлежащем применению к договорным обязательствам - Рим I/Rome I (Regulation (EC) No 593/2008 on the law applicable to contractual obligations) // СПС Консультант Плюс.

36. Регламент Европейского Парламента и Совета ЕС № 864/2007 от 11.07.2007 г. о праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам - Рим II/Rome II (Regulation (EC) No 864/2007 on the law applicable to non-contractual obligations) // СПС Консультант Плюс

37. Регламент о международной железнодорожной перевозке опасных грузов - РИД/RID (International Regulations Concerning the Carriage of Dangerous Goods by Rail) от 9 мая 1980 г. / Собрание законодательства РФ. 29 августа 2011 г. N 35. Ст. 5060 // СПС Консультант Плюс.

38. Соглашение о международной нерегулярной перевозке пассажиров автобусом (Дублин, 26 мая 1982) - ASOR (Agreement on the International Carriage of Passengers by Road by means of Occasional Coach and Bus Services) (Документ в РФ опубликован не был) // СПС Консультант Плюс .

39. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении 1950 г. (СМГС) (с изм. и доп. на 01.07.2015). Сайт Министерства транспорта РФ. [Электронный ресурс] URL: <http://www.mintrans.ru/> по состоянию на 02.02.2015 // СПС Консультант Плюс.

40. Соглашение о международном пассажирском сообщении 1950 г. (СМПС) (с изм. и доп. на 08.10.2004) / Служебная инструкция к Соглашению о международном пассажирском сообщении (СИ к СМПС). - М.: НПФ «Планета», 2005. С. 5 - 94 // СПС Консультант Плюс.

41. Соглашение о международном прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении (София, 14 декабря 1959) (МЖВС) / Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXI. - М., 1967. С. 429 – 431 // СПС Консультант Плюс.

42. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении между РФ, Словацкой республикой и Украиной и транзитных сообщениях по железным дорогам этих государств (Астана, 9 июня 1999 года) (Документ в РФ опубликован не был) // СПС Консультант Плюс.

43. Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями государств - участников СНГ (Киев, 20 марта 1992) / Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество», N 4, 1992 // СПС Консультант Плюс

44. Соглашение стран СНГ «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» (Киев, 20 марта 1992) / Вестник ВАС РФ, 1992, N 1 // СПС Консультант Плюс.

45. Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) / Собрание законодательства РФ, 13.12.2010, N 50, ст. 6615 // СПС Консультант Плюс.

III. Двусторонние международные правовые акты

46. Общие условия поставок товаров между внешнеторговыми организациями СССР и внешнеторговыми организациями КНДР 1981 г. / Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. М., 1998 // СПС Консультант Плюс

47. Общие условия поставок товаров из СССР в КНР и из КНР в СССР 1990 г. / Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. М., 1998 // СПС Консультант Плюс

48. Соглашение относительно Общих условий поставок товаров между организациями СССР и СФРЮ от 16 июня 1977 г. / Розенберг М.Г. Контракт международной купли - продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, М., 1996 // СПС Консультант Плюс.

IV. Правовые акты международных организаций

49. Информационное приложение к Рекомендациям N 1 ЕЭК ООН «Руководящие принципы для применения формуляра-образца ООН для внешнеторговых документов», 2002 год ECE/TRADE/270

[Электронный ресурс] URL: http://6pl.ru/asmap/r_oon1pr.htm

50. Йорк-Антверпенские правила об общей аварии (приняты Международным морским комитетом) 1994 г. // СПС Консультант Плюс.

51. Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс 2000» (публикация МТП N 560) // СПС Консультант Плюс.

52. Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс 2010» (публикация МТП N 715) // СПС ГАРАНТ.

53. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 г. (Unidroit Principles of International Commercial Contracts) // СПС Консультант Плюс.

54. Принципы европейского контрактного права 1995 г., разработанные Комиссией ЕС по европейскому контрактному праву (Комиссия Ландо) (The Principles of European Contract Law / Ed. O. Lando) // СПС Консультант Плюс.

55. Принципы, определения и модельные правила европейского частного права. Проект общей справочной схемы - DCFR (Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference) / Модельные правила европейского частного права / Пер. с англ.; Науч. ред. Н.Ю. Рассказова. М.: Статут, 2013 // СПС Консультант Плюс.

56. Переход права собственности в международной торговле (публикация МТП N 546) [Электронный ресурс] URL: <http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/document-centre/>

57. Правила ЮНКТАД/ИСС для документов смешанных перевозок (Публикация Международной торговой палаты N 481) (UNCTAD/ICC Rules 95 – ICC Publication № 481) // СПС Консультант Плюс.

58. Правила МТП об альтернативных способах разрешения споров (Публикация N 809) приняты Правлением МТП в 2001 [Электронный ресурс] www.iccwbo.org.

59. Регламент Лондонского Международного Третейского суда (LCIA) // СПС Консультант Плюс.

60. Регламент Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты 1999 г. // СПС Консультант Плюс.

61. Регламент Арбитражного суда Международной торговой палаты 1998 г. // СПС Консультант Плюс.

62. Рекомендации МТП по форс-мажору 2003 г. Рекомендации МТП об оговорке о существенном изменении обстоятельств, отличающихся от форс-мажорных 2003 г. (публикация МТП N 650) (ICC Force Majeure Clause 2003, ICC Hardship Clause 2003, ICC Publication No. 650) // СПС Консультант Плюс.

63. Руководство по удержанию права собственности (публикация МТП N 501) [Электронный ресурс] URL: <http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/document-centre/>

64. Свод принципов, правил и стандартов *lex mercatoria*, разработанный Центром транснационального права Университета г. Кельн, Германия - СЕНТРАЛ / CENTRAL (Center for Transnational Law (CENTRAL) at the University of Cologne, Germany) / А.Т. Амиров и Б.И. Пугинский. «Важный шаг в развитии нового *lex mercatoria*» // Коммерческое право. 2008. N 2.

65. Согласительный регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 2001 // СПС Консультант Плюс.

66. Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ 1980 г. [Электронный ресурс] URL: <http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/conc-rules/concrules-r.pdf>

67. Стандартные (Общие) условия оборотного коносамента перевозки груза в смешанном сообщении 1992 г., разработанные Международной федерацией экспедиторских ассоциаций – ФИАТА // Закон. 2000. N 6. С. 87 - 91.

68. Стандартные (Общие) условия оборотного коносамента перевозки груза в смешанном сообщении 1992 г., разработанные Международной федерацией экспедиторских ассоциаций – ФИАТА // СПС Консультант Плюс

69. Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (Doc 9284 AN/905 ИКАО) (Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air: ICAO-TI (Doc 9284)) [Электронный ресурс] URL: <http://www.aerohelp.ru/data/432/Doc9284.pdf>

70.Типовой закон Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) о международной коммерческой согласительной процедуре 2002 г. // СПС Консультант Плюс

71.Типовой закон Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) о международном торговом арбитраже от 21 июня 1985 г. // СПС Консультант Плюс

72. Типовой контракт ICC международной купли-продажи готовых изделий, предназначенных для перепродажи (публикация МТП N 556) (ICC Model International Sale Contract. 2013 Revision) // СПС Консультант Плюс.

73.Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (UCP 600). Редакция 2007 года (Публикация МТП N 600) // СПС Консультант Плюс.

74.Унифицированные правила по инкассо (ред. 1995 г., публикация МТП N 522) // СПС Консультант Плюс.

75.Унифицированные правила МТП по договорным гарантиям 1978 г. (публикация МТП N 325) // СПС Консультант Плюс.

76.Условия страхования грузов (Institute Cargo Clauses) Объединения лондонских страховщиков (Institute of London Underwriters) в ред. 1982 г. // [Электронный ресурс] URL: <http://www.dtgruelle.com/articles/nuinsabc.html>.

Нормативные правовые акты РФ и зарубежных стран

I. Нормативные правовые акты РФ

77. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.

78. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ // Российская газета, N 137, 27.07.2002 .

79. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 24.03.1997, N 12, ст. 1383.

80. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ.1994. N 32. ст. 3301.

81. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ.1996. N 5. ст. 410.

82. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ.2001. N 49. ст. 4552.

83. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ.2002.N 46. ст. 4532.

84. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999, N 18, ст. 2207.

85. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007, N 46, ст. 5555.

86. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации. Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ // Собрание законодательства РФ", 13.01.2003, N 2, ст. 170.

87. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 N 164-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 15.12.2003, N 50, ст. 4850.

88. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 N 311-ФЗ // Собрание законодательства РФ, Собрание законодательства РФ, 29.11.2010, N 48, ст. 6252.

89. Федеральный закон «Об экспорте газа» от 18.07.2006 N 117-ФЗ // Российская газета, N 156, 20.07.2006.

90. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ «Об экспортном контроле» // Собрание законодательства РФ, 26.07.1999, N 30, ст. 3774

91. Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 05.04.2016) «О таможенном тарифе» // Ведомости СНД и ВС РФ, 10.06.1993, N 23, ст. 821.

92. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» (вместе с «Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации», «Положением о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации») от 07.07.1993 N 5338-1 // Российская газета, N 156, 14.08.1993.

93. Приказ Росстата «Об утверждении Методологических положений по организации статистического наблюдения за внешней торговлей услугами» от 29.12.2012 N 677 // СПС Консультант Плюс

94. Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (Утвержден Приказом ТПП РФ от 18 октября 2005 года N 76 с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом ТПП РФ от 23 июня 2010 года N 28 и Приказом ТПП РФ от 8 ноября 2013 года N 78). В данном виде документ опубликован не был //СПС Консультант Плюс.

95. Рекомендации МВЭС России по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов. <Письмо> Банка России от 15.07.1996 N 300 // Вестник Банка России, 23.07.1996, N 33.

II. Нормативные правовые акты зарубежных стран

96. Вводный закон к Гражданскому уложению Германии от 18.08.1896 г. // Гражданское уложение Германии = Deutsches Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz: Ввод. Закон к Гражд. уложению / пер. с нем., науч. ред. А.Л. Маковский [и др.]. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 583-674. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sadaba.de/GSBT_BGB_EG_001_054.html

97. Гражданский кодекс Луизианы 1825 (в редакции Закона 1991 г. № 923) (The Civil Codes of Louisiana). [Электронный ресурс]. URL: <http://legis.la.gov/lss/lss.asp?folder=67>

98. Закон Китайской Народной Республики о применении права к трансграничным гражданско-правовым отношениям (2010 г.) // Официальная газета Постоянного комитета Национального Народного Конгресса Китая. 2010. № 7. [Электронный ресурс]. URL: www.dcjv.org

Материалы юридической практики

99. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 N 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений» // Вестник ВАС РФ, N 5, май, 2013 // СПС Консультант Плюс.

100. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 N 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц» (вместе с «Обзором судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц») // письмо размещено на сайте ВАС РФ 26.07.2013 // СПС Консультант Плюс.

Основная литература:

1. Канашевский В.А. Международные сделки. Правовое регулирование / В.А. Канашевский. - М.: Междунар. отношения, 2016. - 664 с. - ISBN 978-5-7133-1515-3.

2. Международное частное право: учебник / Я.О. Алимова, М.В. Мажорина, О.Ф. Засемкова и др.; отв. ред. Г. К. Дмитриева. – 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2022. — 1216 с. - ISBN 978-5-392-34023-1; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44335> (23.04.2024).

3. Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебник для магистратуры / Н.М. Артемов, С.О. Шохин, А.А. Ситник; ред. Е.Ю. Грачева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 368 с. - ISBN 978-5-392-18435-4. – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/28313> (26.02.2019).

Дополнительная литература:

1. Аксенов А.Г. Договор международной купли-продажи товаров между субъектами предпринимательской деятельности стран СНГ. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. // СПС Гарант.

2. Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М.: Инфотропик Медиа, 2012. // СПС Консультант Плюс.

3. Асосков А.В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров: постатейный комментарий к

положениям, определяющим сферу ее применения. М.: Инфотропик Медиа, 2013// СПС Консультант Плюс.

4.Асосков А.В. Определение права, подлежащего применению к форме сделки. //Вестник экономического правосудия. 2014. № 9. - СПС Гарант.

5.Белов А.П. Международное предпринимательское право: Практическое пособие. М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2001.

6. Белов В.А. Международное торговое право и право ВТО. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2015.

7. Белов В.А. Кодекс европейского договорного права - European Contract Code: общий и сравнительно-правовой комментарий: в 2 кн. М.: Юрайт, 2015 // СПС Консультант Плюс.

8. Бордунов В.Д. Международное воздушное право: Учебное пособие. М.: Авиабизнес, Научная книга, 2007 // СПС Консультант Плюс.

9.Венская конвенция о договоре международной купли-продажи товаров: Комментарий. М., 1994.

10. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.: Статут, 2004 // СПС Консультант Плюс.

11.Вилкова Н.Г., Комаров А.С., Присяжнюк А.Н. Правовое регулирование международных торговых операций в Российской Федерации: учебное пособие / под ред. А.С. Комарова. 2-е изд., испр. и доп. М.: ГОУ ВПО ВАВТ Минэкономразвития России, 2009 // СПС Консультант Плюс.

12. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов/ Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина и др.; Под ред. проф. Л.Е. Стровского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 1999. [Электронный ресурс] URL: <http://bibliotekar.ru/vneshneeconomicheskaya-deyatelnost-2/index.htm>

13. Вологдин А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: учебн. пособие для магистров. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013.

14. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2001.

15. Городов О.А. О системе договоров, заключаемых в отдельных отраслях энергетики // Закон. 2015. № 1// СПС Консультант Плюс.

16. Гречуха В.Н. Международное транспортное право: Учебник. М.: Юрайт, 2011

17. Громова Н.М. Внешнеторговый контракт / Contracts in Foreign Trade: учеб. пособие.-2-е изд., испр. М.: Магистр.: ИНФРА-М, 2015.

18.Дадашова Ф.Д. Контракт международной купли-продажи нефти и нефтепродуктов: критерии квалификации // Законодательство и экономика. 2011. N 2 // СПС Консультант Плюс.

19.Дадашова Ф.Д. Правовое регулирование договоров международной купли-продажи нефти и нефтепродуктов // Законодательство и экономика. 2010. N 5 // СПС Консультант Плюс.

20. Дубинчин А.А. Английское контрактное право: практ. пособие для российского юриста: заключение договора. – «Инфотропик Медиа», 2013 г. // СПС Гарант
21. Долгосрочные контракты: Краткий анализ существующих экспортных контрактов. Аналитическая Группа ЭРТА (Энергетика, Регулирование, Транспорт, Аналитика), 2007. [Электронный ресурс] URL: <http://gasforum.ru/obzory-i-issledovaniya/583/>
22. Диковская И.А. Применение правовых обычаев к международным частным договорным отношениям // Вестник Пермского Университета. Юридические науки. 2014. N 1// СПС Консультант Плюс.
23. Егiazаров В.А. Транспортное право: учебник. 7-е изд., доп. и перераб. М.: Юстицинформ, 2011 // СПС Консультант Плюс.
24. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. М.: Юрайт, 2012.
25. Ерпылева Н.Ю. Источники международного коммерческого права // Внешнеторговое право. 2011. N 1. // СПС Консультант Плюс.
26. Жарова Е.Э., Зиновьева Л.В. Государственное регулирование транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам // Энергетическое право. 2013. № 1. // СПС Консультант Плюс.
27. Жильцов А.Н. Применение раздела VI части третьей ГК РФ в практике МКАС при ТПП РФ // Вестник международного коммерческого арбитража. 2014. N 2// СПС Консультант Плюс.
28. Зенкин И.В. Международное торговое право. Учебный курс. М.: ООО «Центральный издательский дом», 2010.
29. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле: понятие, применение, формирование, применимое право, типовые контракты. М.: 1983.
30. Зыков Р.О. Международный арбитраж в Швеции: право и практика. М.: Статут, 2014. // СПС Консультант Плюс.
31. Иншакова А.О. Внешнеэкономические сделки в обновленном гражданском законодательстве РФ: квалификация, форма, применимое право // Юрист. 2015. N 13. // СПС Консультант Плюс.
32. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-правовое и коллизионное регулирование. М.: Волтерс Клувер, 2008 // СПС Консультант Плюс
33. Канашевский В.А. Определение применимого права к договору международной воздушной перевозки пассажиров в российской судебной практике // Журнал российского права. 2015. N 10. // СПС Консультант Плюс
34. Козырин А.Н. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об экспорте газа». - М.: Административное и финансовое право. Ежегодник Центра публично-правовых исследований. Т.2. АНО Центр публично-правовых исследований, 2007. // СПС Консультант Плюс.
35. Кокин А.С., Левилов Г.А. Транспортно-экспедиторские услуги при международной перевозке грузов. – М.:Инфотропик Медиа, 2011.

36. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и практика. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2012. // СПС Консультант Плюс
37. Коммерческий счет (commercial invoice). Образец и шаблон: [Электронный ресурс] URL: https://www.tnt.com/content/dam/tnt_express_media/ru_ru/Home2/download_documents/customs_docs/export/tnt_export_ccl_invoice.doc
38. Коносамент (Bill of Lading). Образец и шаблон: [Электронный ресурс] URL: <http://www.delo-angl.ru/poleznaya-informatsiya/obrazets-konosamenta-na-anglijskom-s-p/>
39. Курочкин С.А. Международный коммерческий арбитраж и третейское разбирательство. – М.: Инфотропик Медиа, 2013. // СПС Гарант.
40. Лахно П.Г., Чиненова А.А. Правовое регулирование отношений по транспортировке газа по магистральным трубопроводам: опыт России и США // Международное публичное и частное право. 2013. N 1 - СПС Консультант Плюс.
41. Логофет Д.Д. Договор транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу. Право и экономика, N 4, 2003 // СПС Консультант Плюс.
42. Международное коммерческое право: учебник для магистров / В.Ф. Попондопуло. - 3-е изд., перераб. и доп.. – М.: Издательство Юрайт, 2013.
43. Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: Сборник статей к 80-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / А.В. Асосков, М.П. Бардина, У.Э. Батлер и др.; под ред. А.А. Костина; МКАС при ТПП РФ. М.: Статут, 2012 // СПС Консультант Плюс.
44. Международное торговое дело: учебник / под ред. Проф. О.И. Дегтяревой. –М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013.
45. Международное частное право: учебник: в 2 т. / Е.А. Абросимова, А.В. Асосков, А.В. Банковский и др.; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2015. // СПС Консультант Плюс.
46. Минина А.И. Арбитрабельность: теория и практика международного коммерческого арбитража. – М.:Инфотропик Медиа, 2014. // СПС Гарант.
47. Модельные правила европейского частного права / Пер. с англ.; Науч. ред. Н.Ю. Рассказова. М.: Статут, 2013 // СПС Консультант Плюс.
48. Николюкин С.В. Международный коммерческий арбитраж. – М.: Юстицинформ, 2009. // СПС Гарант.
49. Николюкин С.В. Купля-продажа товаров во внешнеторговом обороте. – М.:Юстицинформ, 2010. // СПС Гарант.
50. Николюкин С.В. Правовые технологии посредничества (медиации) в Российской Федерации: научно-практическое пособие. – М.: Юстицинформ, 2013. // СПС Консультант Плюс
51. Николюкин С.В. Унификация правил международной купли-продажи (на примере Принципов УНИДРУА) // Юрист. 2014. N 4. // СПС Консультант Плюс.

52. Отдельные виды обязательств в международном частном праве: монография. 2-е изд., перераб. и доп. / В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др.; отв. ред. Н.Г. Доронина, И.О. Хлестова. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, ИНФРА-М, 2014 // СПС Консультант Плюс

53. Основы германского и международного экономического права. Учебное пособие / Х.Й. Шмидт-Тренц, Ю. Плате, М. Пашке и др.. – Спб.: Издательский Дом С. _ Перерб. Гос. Ун-та, Издательство юридического факультета СПбГУ, 2007.

54. Остроумов Н.Н. Правовой режим международных воздушных перевозок: монография. М.: Статут, 2015 // СПС Консультант Плюс.

55. Постатейный комментарий к Воздушному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Травникова. – М.: Деловой двор, 2009. // СПС Гарант.

56. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию: монография / Г.К. Дмитриева, И.В. Ершова, А.В. Карташов, Б.А. Шахназаров; под ред. Г.К. Дмитриевой. М.: Норма, Инфра-М, 2013 // СПС Консультант Плюс.

57. Проблемы унификации международного частного права: монография / Н.В. Власова, Н.Г. Доронина, Т.П. Лазарева и др.; отв. ред. А.Л. Маковский, И.О. Хлестова. М.: ИЗиСП, Юриспруденция, 2012. // СПС Консультант Плюс

58. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / пер. с англ. А.С. Комарова. М.: Статут, 2013 // СПС Консультант Плюс.

59. Рамберг Ян. Международные коммерческие транзакции. Публикация ICC N 711. = International Commercial Transactions. Jan Ramberg. Fourth Edition. ICC Publication No. 711E / пер. с англ. под ред. Н.Г. Вилковой. 4-е изд. М.: Инфотропик Медиа, 2011 // СПС Консультант Плюс.

60. Рат Й. Соглашения о разделе продукции: анализ правового регулирования отношений в сфере реализации в Российской Федерации. -М.: Волтерс Клувер, 2008.

61. Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / под общ. ред. М.А. Рожковой. - М.: Статут, 2008. // СПС Консультант Плюс.

62. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров. 4-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2010 // СПС Консультант Плюс

63. Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Книжный мир, 2007. // СПС Консультант Плюс.

64. Розенберг М. Некоторые актуальные вопросы практики разрешения споров в МКАС при ТПП РФ // Хозяйство и право. 2011. N 4 // СПС Консультант Плюс.

65. Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / -3-е изд., перераб. и доп.. – М.: Магистр, 2013 // СПС Консультант Плюс

66. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. М.: Статут, 2014 // СПС Консультант Плюс.

67. Ситников С.Л. Гражданско-правовое регулирование транспортировки нефти посредством системы нефтепроводов: актуальные проблемы. М.: Юстицинформ, 2012 // СПС Консультант Плюс

68. Современное международное частное право в России и Евросоюзе: монография. Кн. 1./ А. Алиев, Ю. Базедов, М.П. Бардина и др.; под ред. М.М. Богуславского, А.Г. Лисицына-Светланова, А. Трунка. М.: Норма, 2013. // СПС Консультант Плюс.

69. Счет-проформа (proforma invoice). Образец и шаблон: [Электронный ресурс] URL: <http://naar.ru/blanks/proforma-invojs/>) [Электронный ресурс] URL: www.express-post.ru/data/uploads/moscow/invoice-sample-1.doc)

70. Степанищева А.М. Трансграничные преддоговорные соглашения: понятие, виды, проблемы выбора права // Адвокат 2014. № 7. - СПС Гарант

71. Степанищева А.М. Принцип добросовестного ведения переговоров о заключении международных коммерческих сделок: проблемы правового регулирования // Законодательство и экономика. 2013. N 10 // СПС Консультант Плюс.

72. Типовая форма договора Транснефть об оказании услуг по транспортировке нефти. [Электронный ресурс] URL: <http://www.transneft.ru/customers/contract-work/dogovornaya-rabota-2015/>

73. Типовая форма договора Транснефть об оказании услуг по транспортировке нефтепродуктов. [Электронный ресурс] URL: <http://www.transneft.ru/customers/contract-work/dogovornaya-rabota-2015/>

74. Трояновский А.В. Нарушение договора международной купли-продажи товара: средства правовой защиты, общие для обеих сторон // Российская юстиция. 2015. N 4. // СПС Консультант Плюс.

75. Трунин А.А. Толкование договора в Принципах международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. N 3.

76. Турбан Г.В. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие. Мн.: Выш. Шк., 1997.

77. Тынель А., Фрунк Я., Хвалей В. Курс международного торгового права. 2-е изд. Минск, 2000.

78. Феонова Л.А. Внешнеэкономические контракты. Сборник договоров. Комментарии. М.: Приор, 2006.

79. Форма: Условия внешнеторговых контрактов с параллельными текстами (рус./англ.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015) // СПС Консультант Плюс.

80. Формы контрактов международной купли-продажи (поставки) товара на условиях Инкотермс 2010 (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR, CIF) (Подготовлены для системы КонсультантПлюс, 2015) // СПС Консультант Плюс.

81. Форма: Спецификация на товар (приложение к контрактам международной купли-продажи (поставки) товара на условиях Инкотермс 2010) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015) // СПС Консультант Плюс.

82. Форма: График поставки (передачи) товара (приложение к контрактам международной купли-продажи (поставки) товара на условиях Инкотермс 2010) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015) // СПС Консультант Плюс.

83. Фонотова О.В. Применение Инкотермс в международном и внутреннем торговом обороте. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2008. // СПС Гарант.

84. Шестакова М.П. Тенденции развития правового регулирования международной купли-продажи // Журнал российского права. 2013. № 4. - СПС Гарант.

85. Хименес, Гильермо К. Руководство ICC к экспортно-импортным операциям. Глобальные стандарты международной торговли. Четвертое издание. Публикация ICC №686R = ICC Guide to Export/Import. Guillermo C. Jimenez. Fourth edition. ICC Publication No. 686E / Гильермо К. Хименес; [пер. с англ. Е.В. Семёновой]. – М.: ICC Russia, 2013.

86. Холопов К.В. Международное частное транспортное право. Анализ норм международного и российского транспортного права: учебное пособие. М.: Статут, 2010 // СПС Консультант Плюс

87. Хоцанов Д.А. Установление содержания иностранных правовых норм в международном частном праве. – «Инфотропик Медиа», 2013 г. // СПС Гарант.

88. Чиненова А.А. Правовое регулирование экспорта газа по системе магистральных газопроводов в Российской Федерации // Предпринимательское право. 2012. № 4 - СПС Консультант Плюс.

89. Шмиттгофф Клайв Максимилиан. Экспорт: право и практика международной торговли: Пер. с англ.-М.: Юрид. лит., 1993.

90. Шулаков А.А. Интересы публичного порядка и алгоритм определения права, подлежащего применению к частноправовым отношениям, осложненным иностранным элементом // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 4.

91. Шулаков А.А. Публичный порядок в международном частном праве и проблемы толкования и применения сверхимперативных и императивных норм // Lex Russica (Русский закон). 2018. № 4.

92. Шулаков А.А. Разграничение внутренних и трансграничных правоотношений // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 8.

93. Энергетическое право России и Германии: Сравнительно-правовое исследование. Под ред. П. Г. Лахно и Ф.Ю. Зеккера. М.: «Юрист», 2011 г. (Глава 10, Часть I «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в сфере энергетики» с. 994 – 1012).

94. Юрасов А.В. Основы электронной коммерции. Учебник для вузов. М.: Горячая линия-Телеком, 2008.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. <http://pravo.gov.ru/> — официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации.

2. <https://archive.org> — электронная цифровая библиотека «Интернет-Архив» (библиографический ресурс по иностранной литературе)

3. <http://www.businesspravo.ru> — сайт с русскими переводами юридических документов

4. <http://www.conventions.ru> — сайт с русскими переводами текстов международных договоров

5. <http://eur-lex.europa.eu> — сайт по европейскому праву (с текстами всех регламентов, директив, решений и других документов ЕЭС и ЕС)

6. <http://www.hcch.net> — официальный сайт Гаагской конференции по международному частному праву

7. <http://www.icao.int> — официальный сайт Международной организации гражданской авиации (ИКАО)

8. <http://www.iccwbo.org> — официальный сайт Международной торговой палаты

9. <http://www.iccwbo.ru> — официальный сайт Национального комитета Международной торговой палаты в России

10. <http://www.iccbbooks.com> — сайт электронного книжного магазина Международной торговой палаты

11. <http://www.iiblp.org> — официальный сайт Института международного банковского права и практики (IIBLP)

12. <http://www.ila-hq.org> — официальный сайт Ассоциации международного права

13. <http://www.imo.org> — официальный сайт Международной морской организации (ИМО)

14. <http://www.intracen.org> — официальный сайт Международного торгового центра (ИТС)

15. <http://www.miripravo.ru> — сайт русских переводов юридических документов

16. <http://www.otif.org> — официальный сайт Межправительственной организации для международных перевозок по железным дорогам (ОТИФ)

17. <http://www.trans-lex.org> — официальный сайт Принципы СЕНТРАЛ

18. <http://www.wipo.int> — официальный сайт ВОИС

19. <http://wto.org> — официальный сайт ВТО
20. <http://unctad.org> — официальный сайт ЮНКТАД
21. <http://www.unidroit.org> — официальный сайт УНИДРУА
22. <http://www.uncitral.org> — официальный сайт ЮНСИТРАЛ
23. <http://www.arbitr-praktika.ru> - сайт «Арбитражная практика»
24. <http://www.laws-portal.ru> - Юридический консультационный портал
25. <http://law.edu.ru> – сайт Федерального правового портала «Юридическая Россия»
26. <http://www.law.com> - сайт Новости и информация в области права
27. <http://www.allpravo.ru> Информационно-образовательный юридический портал «Все о праве»
28. <http://www.lawmix.ru> - сайт актуальной правовой информации
29. <http://www.lwionline.org> - сайт Правила написания юридических документов (Legal Writing Institute)

Рекомендуется использование Справочных правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант».

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо

электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 с 20.03.2020 по 19.03.2021 - №21021512 от 16.03.2021 с 20.03.2021 по 19.03.2022 - № 22021712 от 09.03.2022 с 20.03.2022 по 19.03.2023; - № 23020811 от 06.03.2023 с 20.03.2023 по 19.03.2024; - № 240020711 от 14.03.2024 с 20.03.2024 по 19.03.2025; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 по 19.03.2026
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019, с 01.01.2020 по 31.12.2020; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021, период доступа с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211783551 от 16.11.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023;

				- № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 с 01.08.2018 по 31.07.2023 (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010, бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 с 17.04.2020 по 16.04.2021; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 с 25.2021 по 24.03.2022; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 с 09.03.2022 по 09.03.2023; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 с 27.03.2023 по 26.03.2024; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 с 03.04.2024 по 02.04.2025; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2026
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 с 12.03.2020 по 11.03.2021; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 с 12.03.2021 по 11.03.2022;

				- № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 с 18.03.2022 по 17.03.2023; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 с 18.03.2023 по 17.03.2024; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 с 18.03.2024 по 17.03.2025; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 с 18.03.2025 по 17.03.2026
--	--	--	--	--

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 с 01.01.2020 по 31.12.2020; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 с 01.01.2020 по 31.12.2020 - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211783653 от 21.10.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 с 02.03.2023 по 01.03.2024;

				- № 095/04/0025 от 26.02.2024 с 02.03.2024 по 01.03.2025; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 с 02.03.2025 по 01.03.2026
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 с 01.04.2020 по 31.03.2021 - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 с 03.04.2021 по 02.04.2022; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 с 03.04.2022 по 02.04.2023; - № 32312233331 от 29.03.2023 с 03.04.2023 по 02.04.2024; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 с 03.04.2024 по 02.04.2025; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2026
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 с 05.04.2023 по 04.04.2024; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 с 15.04.2024 по 14.04.2025; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 по 14.04.2026
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 с 03.07.2020 по 02.03.2021; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 по 02.07.2022; - № 32211498857 от 24.06.2022 с 03.07.2022 по 02.07.2023; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 по 02.07.2024; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 по 03.07.2025

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам:	
		№ 32009118468 от 01.06.2020 № 31907826970 от 27.05.2019 № 31806485253 от 20.06.2018 №31705236597 от 28.07.2017 №31604279221 от 12.12.2016	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам:	
		№ 31907848213 от 03.06.2019 № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам:	
		№ 32009118468 от 01.06.2020 № 31907826970 от 27.05. 2019 № 31806485253 от 21.06.2018 №31705236597 от 28.07.2017 №31604279221 от 12.12.2016	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным

правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

-ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.